

Mohd Shah Rezza bin Sam Seli

lwn

Noor Aishah binti Ali Akbar

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Kes Permohonan Semakan No. 2407-A0010-003-0085, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Hj. Ahmad Zabidi (Panel), Pada 14 Oktober 2024M bersamaan 11 Rabiulakhir 1446H]

Pegumam Syarie

Pemohon: *Tn. Ubaidullah Asyraf bin Ahmad Shokeri daripada Tetuan Syariah Chambers of Zainul Rijal*

Responden: -

PENDAHULUAN

[1] Kes ini merupakan suatu Permohonan Semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 4.7.2024 melalui suatu Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bagi menyemak keseluruhan perintah interim (*Inter Parte*) bertarikh 6.6.2024 yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam (Selepas ini disebut sebagai "YA Hakim Bicara").

[2] Permohonan semakan ini difailkan bagi mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

- 1). Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini menurut seksyen 53 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula berhubung perintah/keputusan Hakim Bicara YA Tuan Abdul Halim bin Abdullah bertarikh 6hb Jun 2024 bersamaan 28 Zulakedah 1445H di Mahkamah

Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam melalui kes permohonan No.:2311-H0610-431-0714.

- 2) Mahkamah Yang Mulia ini menggantung dan/atau membatalkan Perintah kes Permohonan Interim Hadhanah secara Inter Parte kes Permohonan No.: 2311-H0610-431-0714 dalam Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam sehingga menunggu Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam memutuskan prosiding semakan kehakiman.
- 3). Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan adil dan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[3] Pemohon **Mohd Shah Rezaa bin Sam Seli** beralamat di No. 2A, Jalan Tijani 3, Taman Tijani Ukay, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan manakala Responden **Noor Aishah binti Ali Akbar** beralamat di No. 15, Jalan Kelab Ukay 2/3, Taman Kelab Ukay, 68000 Ampang, Selangor.

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 13.7.2019 dan ketika permohonan ini difailkan pihak-pihak masih dalam prosiding perceraian. Pernikahan pihak-pihak telah dikurniakan seorang cahaya mata yang bernama Muhammad Ibrahim bin Mohd Shah Rezza.

[5] Pemohon melalui Kes Permohonan No.: 2311-H0610-431-0714 telah memfailkan Permohonan interim Hadhanah secara Inter Parte di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan pada 6.7.2024, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan perintah sebagaimana berikut:

1. *Mahkamah menolak permohonan pihak Pemohon berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
2. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan seorang anak yang bernama Muhammad Ibrahim bin Mohd Shah Rezza diserahkan kepada Responden (ibu) sehingga ada mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan penjagaan anak atau sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.*
3. *Mahkamah memerintahkan Hak bersama dan bermalam bagi anak tersebut diberikan kepada Pemohon (ayah) pada setiap hujung minggu pertama dan ketiga, diambil pada hari Sabtu selepas pukul 9.00 pagi dan dipulangkan semula pada hari Ahad sebelum pukul 6.00 petang dengan mendapat persetujuan daripada anak tersebut dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Responden sekurang-kurangnya dua hari sebelum diambil anak tersebut.*
4. *Pihak Polis Diraja Malaysia atau Pegawai Berkuasa berkaitan hendaklah memastikan keharmonian perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses perlaksanaan perintah ini.*
5. *Kos ditanggung oleh pihak-pihak.*

[6] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini atas alasan berikut:

6.1 Bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang tatacara prosedur dan/atau tersalah arah di dalam membuat penghakiman kes melibatkan Permohonan No.:2311-H0610-431-0714 dalam permohonan Interim Hadhanah secara Inter Parte kerana YA Hakim Bicara gagal dan/atau tidak memberi pertimbangan dalam mengambil dapatan fakta-fakta yang dideposkan oleh Pemohon dan Responden.

- 6.2 Bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang tatacara prosedur dan/atau tersalah arah di dalam membuat penghakiman kes melibatkan Permohonan No.: 2311-H0610-431-0714 kerana YA Hakim Bicara gagal dan/atau tidak memberi pertimbangan apabila membuat keputusan tidak berdasarkan pliding Pemohon dan Responden.
- 6.3 Bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang tatacara prosedur dan/atau tersalah arah di dalam membuat penghakiman kes melibatkan Permohonan No.: 2311-H0610-431-0714 kerana YA Hakim Bicara gagal dan/atau tidak memberi pertimbangan dalam membuat keputusan yang tidak bersesuaian berkaitan hak lawatan yang memerlukan persetujuan daripada anak tersebut sedangkan anak tersebut berumur 4 tahun dan dibawah umur yang *mumayyiz*.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Sebagaimana yang dimaklumi bahawa prosiding semakan merupakan suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Prosiding ini bertujuan untuk Mahkamah yang Mulia ini membuat pengawasan agar perjalanan tatacara dan juga keputusan sesuatu kes itu berjalan atas landasan undang-undang yang tepat. Sebarang kekhilafan yang wujud dan dikenal pasti akan diperbetulkan melalui prosiding ini.

[8] Kami turut dipandu oleh Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh melalui prosiding semakan melalui peruntukan seksyen 53 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Dalam konteks kes semakan Pemohon

ini, setelah kami meneliti alasan yang dideposkan dalam affidavit Pemohon, Kami berpuas hati bahawa ada asas untuk kami mengarahkan Borang 8 dikeluarkan bagi mengarahkan kes induk dipanggil bagi tujuan kami meneliti secara terperinci segala rekod perbicaraan dan dokumentasi yang terkandung dalam fail tersebut.

[9] Pemohon dalam affidavitnya menyatakan YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang tatacara prosedur dan/atau tersalah arah di dalam membuat penghakiman kes melibatkan Permohonan No.:2311-H0610-431-0714 dalam permohonan Interim Hadhanah secara Inter Parte kerana YA Hakim Bicara gagal dan/atau tidak memberi pertimbangan dalam mengambil dapatan fakta-fakta yang dideposkan oleh Pemohon dan Responden apabila membuat keputusan tidak berdasarkan pliding Pemohon dan Responden. Pemohon merujuk khusus kepada alasan penghakiman YA Hakim Bicara pada perenggan 15 yang mengulas seperti berikut:

“[15] Mahkamah melihat situasi kes buat masa sekarang, soal jagaan anak tersebut hendaklah berbalik kepada keadaan 'status quo' di mana anak tersebut berada di bawah jagaan Responden. Mahkamah tidak bercadang memutuskan isu pertikaian berkaitan kelayakan penjaga utama kepada anak tersebut yang akan menjadi pertikaian dalam kes induk nanti. Mahkamah berpandangan keadaan anak yang belum mumayyiz ini yang selama ini diasuh oleh Responden sejak dilahirkan dan hubungan rapat antara Responden ini tidak boleh dipisahkan secara paksa kerana anak tersebut memerlukan kasih sayang dan penjagaan.”

Menurut Pemohon, tidak wujud pada mana-mana perenggan dalam affidavit Responden yang mendeponkan berkenaan fakta hubungan rapat Responden dengan anak tersebut.

[10] Kami telah meneliti keseluruhan affidavit Pemohon dalam kes ini dan affidavit-afidavit kedua-dua pihak yang terkandung dalam fail induk kes Permohonan No.:2311-H0610-431-0714, pada dasarnya kami bersetuju dengan

pihak Pemohon bahawa tiada perkataan yang menyentuh tentang hubungan rapat Responden dengan anak tersebut dideposkan namun begitu sekiranya diteliti ulasan YA Hakim Bicara yang memulakan ulasan tersebut dengan “*Mahkamah berpandangan*”, ia adalah suatu dapatan kesimpulan daripada YA Hakim Bicara terhadap penilaian keseluruhan affidavit-afidavit yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak walaupun tiada ayat yang dideposkan secara khusus oleh pihak Responden dalam affidavitsnya berkenaan perkara tersebut.

[11] Berdasarkan dapatan yang kami nyatakan di atas, kami berpandangan bahawa tiada sebarang kecacatan dalam penghakiman yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara yang mewajarkan untuk kami campur tangan dalam isu yang dikemukakan oleh pihak Pemohon tersebut dan sehubungan itu permohonan semakan Pemohon berkenaan isu ini adalah ditolak.

[12] Berkaitan dengan dakwaan Pemohon bahawa YA Hakim Bicara gagal dan/atau tidak memberi pertimbangan dalam membuat keputusan yang tidak bersesuaian berkaitan hak lawatan yang memerlukan persetujuan daripada anak tersebut sedangkan anak tersebut berumur 4 tahun dan dibawah umur yang *mumayyiz*, mengambil kira fakta berkenaan umur anak tersebut dan fakta tiadanya permohonan daripada kedua-dua pihak berkenaan terma tersebut, kami berpendapat tiada kewajaran dan kesesuaian untuk terma tersebut dinyatakan sebagai suatu syarat hak lawatan dan bermalam sebagaimana ditetapkan dalam perintah interim yang telah diputuskan. Oleh itu, kami bersetuju dengan permohonan semakan Pemohon berkenaan dengan isu ini dan kami secara sebulat suara bersetuju supaya terma berkaitan hak lawatan dan bermalam dalam terma 3 Perintah Interim tersebut dipinda.

KESIMPULAN

[13] Kami ingin menasihati pihak Pemohon agar memahami bahawa kes permohonan perintah hak jagaan interim ini hanya diputuskan berdasarkan pertimbangan dan penilaian Hakim Bicara terhadap dokumen Afidavit yang difailkan oleh pihak-pihak. Oleh itu pertimbangan Mahkamah dalam kes ini adalah pertimbangan yang longgar dan tidak mendalam. Permohonan perintah sementara ini tidak memutuskan tuntutan hak sebenar sesuatu jagaan melainkan ia diperincikan secara mendalam dalam kes induk hadhanah melalui proses perbicaraan yang lengkap.

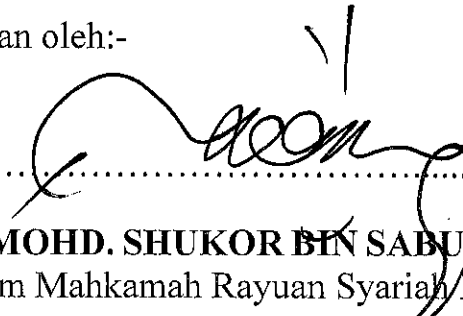
KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan dan Afidavit Sokongan Pemohon serta setelah Kami meneliti rekod kes induk, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Alasan pertama dan kedua permohonan semakan Pemohon DITOLAK.
2. Alasan ketiga permohonan semakan Pemohon DITERIMA. Terma 3 Perintah Interim Hadhanah bertarikh 6.7.2024 yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dipinda kepada yang berikut:

“3. Mahkamah memerintahkan Hak bersama dan bermalam bagi anak tersebut diberikan kepada Pemohon (ayah) pada setiap hujung minggu pertama dan ketiga, diambil pada hari sabtu selepas pukul 9.00 pagi dan dipulangkan semula pada hari ahad sebelum pukul 6.00 petang dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Responden sekurang-kurangnya dua hari sebelum diambil anak tersebut.”

Penghakiman ini diberikan oleh:-

.....

1. **YAA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**

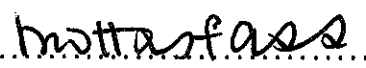
Pengerusi, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.

Dipersetujui oleh:-

.....

2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD EATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.

.....

3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.